الباب الخامس عشر: في الغصب، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : تعريفه وحكمه :

١- **تعريفه** : الغَصْبُ لغة : أخذ الشيء ظلماً .

وشرعاً : الاستيلاء على حق الغير ، ظلماً وعدواناً بغير حق .

٢- **حكمه** : وهو محرم بإجماع المسلمين ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ ﴾ [البقرة :١٨٨] ، وقوله ﷺ : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)[١] ، وقال ﷺ : (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طُوِّقَهُ يوم القيامة من سبع أرضين)[٢] .

فعلى كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتوب إلى الله ، ويتحلل من أخيه ، ويطلب منه العفو في الدنيا ؛ لقوله ﷺ : (من كانت له مَظْلَمَةٌ لأخيه من عرضه أو شيء ، فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم ، إن كان له عملٌ صالحٌ أُخذَ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه ، فحُملَ عليه)[٣] .

المسألة الثانية : في الأحكام المتعلقة بالغصب :

١- يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله ، وإن أتلفه رد بدلاً منه .

٢- يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته ، سواء كانت منفصلة أو متصلة .

٣- الغاصب إذا تصرَّف في المغصوب ببناء أو غرس ، أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك .

٤- المغصوب إذا تغيَّر ، أو قل ، أو رخص ، ضمن الغاصب النقص .

٥- الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة .

٦- جميع تصرفات الغاصب باطلة ، إن لم يأذن بها المالك .

---

(١) رواه أحمد (٧٢/٥) ، والدارقطني (٢٦/٣) وصححه الألباني (الإرواء رقم ١٤٥٩) .

(٢) رواه البخاري برقم (٢٤٥٢-٢٤٥٣) ، ومسلم برقم (١٦١٠) واللفظ لمسلم .

(٣) رواه البخاري برقم (٢٤٤٩) .